臺南市經營休閒娛樂事業管理自治條例草案

第　一　條　　為規範本市休閒娛樂事業，以維護社會安寧、善良風俗、公共安全及市民身心健康，特制定本自治條例。

第　二　條　　本自治條例之主管機關為本府經濟發展局。

第　三　條　　本自治條例用詞，定義如下：

一、休閒娛樂事業：指自助選物販賣事業及休閒活動場館事業。

二、自助選物販賣機：指提供消費者利用電氣與機械手臂或其他相當方式，依保證取物及對價原則取得商品，並經經濟部依電子遊戲場業管理條例評鑑為非屬電子遊戲機之遊樂機具。

三、自助選物販賣事業：指經營自助選物販賣機供消費者支付對價消費與娛樂之事業，包含自助選物販賣事業場主及自助選物販賣事業台主。

四、自助選物販賣事業台主(以下簡稱台主)：指擺放商品於自助選物販賣機內而營業者。

五、自助選物販賣事業場主(以下簡稱場主)：指設置自助選物販賣機供台主擺放商品營業者。

六、休閒活動場館事業：指提供或出租場地，供不特定人玩樂麻將、棋牌、德州撲克或其他經主管機關公告行為之事業。

第　四　條　　自助選物販賣事業應辦理公司或商業登記。但依商業登記法第五條得免辦理之小規模商業，不在此限。

休閒活動場館事業應辦理公司或商業登記，並應依中央主管機關所定營業項目代碼表登記休閒活動場館業為所營事業，始得營業。

經營休閒娛樂事業之營業場所，應符合都市計畫法、區域計畫法、國土計畫法、建築法及消防法等法令規定。

第　五　條　　場主應檢附營業場所距離國民中小學五十公尺以上之證明文件，向主管機關申請審查符合本項規定後，始得營業。

休閒活動場館事業應檢附營業場所距離幼兒園、國民中小學、高中、職校二百公尺以上之證明文件，向主管機關申請審查符合本項規定後，始得營業。

前二項之距離，以二建築基地境界線最近二點作直線測量。

第一項及第二項所稱證明文件，指營業場所符合該二項所定距離內於最近三個月內，經測量技師、建築師、其他具測量或相關專業技師簽證之基地（地籍圖）周圍現況實測圖。

第　六　條　　場主應遵守下列規定：

一、提供之商品、食品或化妝品(以下簡稱商品)必須符合商品標示、商品檢驗、食品安全及化粧品相關法規規定。

二、提供之商品不得為有價證券、鑽石、金銀珠寶、通用貨幣、電子票證、菸、酒、檳榔、成人情趣用品、猥褻物品、活體動物、藥品、醫療器材及內容不確定之物品。

三、提供之商品不得以金錢買回。

四、自助選物販賣機保證取物金額上限不得超過主管機關公告之金額。

五、自助選物販賣機不得改裝或加裝障礙物、隔板、彈跳裝置或其他影響取物可能之設施。

六、於每一自助選物販賣機明顯處標示機具名稱、經濟部電子遊戲機評鑑委員會評鑑為非屬電子遊戲機之文件、保證取物金額、消費者申訴專線、管理人或負責人之姓名及聯絡電話等資訊。

七、其他主管機關公告應遵守之事項。

違反前項第一款至第三款規定者，由各目的事業主管機關依相關法令辦理。

第　七　條　　依第四條第二項規定申請公司或商業登記，有下列情形之一者，由主管機關會同有關機關聯合勘查營業場所符合相關法令規定，並辦妥公司或商業登記後，始得營業。但申請時一併檢附所營事業非屬第三條第六款規定事業之證明文件，經主管機關認定者，不在此限：

一、申請登記新增休閒活動場館業為所營事業。

二、已登記休閒活動場館業為所營事業，申請變更登記所在地。

主管機關及有關機關辦理前項聯合勘查，發現申請之營業場所有未符法令規定者，各依權管法令辦理及追蹤查核改善；經認定其營業場所符合相關法令規定後，始得准予登記。

經營休閒活動場館事業不得有涉及賭博之犯罪行為。

第　八　條　　違反第五條第一項規定之距離限制者，應命其停止營業。經

受停止營業之處分，仍繼續營業者，處新臺幣五萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

違反第六條第一項第五款規定改裝或加裝影響取物可能之設施者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並命其限期改善；屆期未完成改善者，得按次處罰。

違反第六條第一項第四款規定之保證取物金額、第六款規定之資訊揭露或第七款規定之應遵守事項者，應命其限期改善；屆期未完成改善者，處新臺幣五千元以上二萬五千元以下罰鍰，並得按次處罰。

第　九　條　　違反第四條第二項規定，未登記休閒活動場館業為所營事業而擅自營業者，處新臺幣三萬元以上五萬元以下罰鍰，並命其停止營業。經受停止營業之處分，仍繼續營業者，處新臺幣五萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

休閒活動場館事業有下列情形之一者，應命其停止營業。經受停止營業之處分，仍繼續營業者，處新臺幣五萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次處罰：

一、違反第五條第二項規定之距離限制。

二、違反第七條第三項涉及賭博行為。

經營休閒活動場館事業涉及賭博行為者，於判決確定前，停止受理其公司或商業名稱及代表人或負責人變更登記之申請；經法院判決有罪確定者，自判決確定日起三年內，於該營業場所設立或變更經營休閒活動場館事業之申請，不予受理。

第　十　條　　於攤販集中場、非常設性活動擺放自助選物販賣機或營業場所內設置自助選物販賣機五台以下，不適用本自治條例之規定。

第 十一 條　　本自治條例公布施行前，已經營休閒娛樂事業之業者，應於本自治條例公布施行日起一年內檢附符合第五條第一項或第二項所定距離限制之證明文件，向主管機關申請審查符合距離限制之規定。

未依前項規定期限提出申請者，自前項期限屆滿日之次日起，應命其停止營業。經受停止營業之處分，仍繼續營業者，處新臺幣五萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

依第一項規定期限提出申請經駁回者，主管機關應依第八條第一項或第九條第二項第一款規定辦理。

第 十二 條　　本自治條例所需書表格式，由主管機關另定之。

第 十三 條　　本自治條例自公布日施行。

臺南市議會第4屆第5次定期會提案

類別	法規	編號	2	提案單位	臺南市政府（經濟發展局）	中華民國 114 年 4 月 10 日 府經產輔字第 1140542487 號
案由	修正「臺南市促進科技與新創產業發展自治條例」草案，敬請審議。					
說明	一、為使投資獎勵項目、資格及條件，更加符合目前產業發展之實際現況，協助本市產業轉型，爰擬具「臺南市促進科技與新創產業發展自治條例」修正草案。 二、本案業經114年4月9日第692次市政會議審議通過。 三、檢附「臺南市促進科技與新創產業發展自治條例」修正草案(含總說明、逐條說明及草案條文)1份。					
辦法	敬請貴會審議。					
審查意見	一、修正通過，詳審查結果對照表。 二、第1~19、21、22條，照修正條文通過，現行條文第11、15條刪除。 三、第20條，法規委員會修正條文如下： 第二十條　投資人有下列情形之一，經主管機關通知限期改善，屆期未完成改善者，主管機關得撤銷或廢止核定補助之全部或一部： 一、未依主管機關核定內容及投資計畫執行。 二、違反第四條第三項或第六條第五項規定。 三、停止經營期間屆滿後，未繼續經營。 四、其他違反法令或本自治條例之行為，且情節重大。 核定之補助經撤銷或廢止時，主管機關應以書面行政處分限期命投資人返還已受領之補助；屆期未返還者，依法移送行政執行。					

大會決議	照審查意見通過。

修正條文	現行條文	審查意見
第一條　為提升本市整體產業競爭力與鼓勵企業投資及創新，並輔導策略性產業發展，特制定本自治條例。	第一條　臺南市（以下簡稱本市）為提升產業發展與整體產業競爭力、鼓勵企業投資及創新，並輔導策略性產業發展，特制定本自治條例。	照修正條文通過。
第二條　本自治條例之主管機關為本府經濟發展局。	第二條　本自治條例之主管機關為臺南市政府經濟發展局。	照修正條文通過。
第三條　本自治條例用詞，定義如下： 一、投資事業：指主管機關所核定投資計畫之經營主體及經營項目。 二、公司：指依公司法於本市完成登記之公司或分公司。 三、商業：指依商業登記法於本市完成登記之商業。 四、法人：指商業及公司外，其他依法登記於本市之財團法人或社團法人。 五、投資人：指經主	第三條　本自治條例用詞，定義如下： 一、投資事業：指投資人依主管機關核定產業發展策略重點產業之經營主體及經營項目。 二、公司：指依公司法於本市完成登記之公司及所在地登記於本市之外國公司。 三、法人：指中小企業及公司外，其他依法律登記、設立於本市之財團法人、社團法人。	照修正條文通過。

修正條文	現行條文	審查意見
管機關認定符合第四條規定之公司、商業、法人及自然人。 六、同一投資計畫：指經主管機關審查核定之投資人投資計畫及其後續經核定變更之計畫。	四、中小企業：指符合中小企業認定標準，並於本市完成登記之事業。 五、投資人：指經主管機關認定符合第四條投資金額及本市產業發展策略重點項目之公司、法人、中小企業及自然人。但自然人經主管機關認定為投資人後，必須依法完成事業或法人登記。 六、同一投資計畫：指原申請計畫及核定後之變更計畫。	
第二章　投資人之認定、承受、撤銷及廢止	第二章　投資人之認定、承受、撤銷及廢止	
第四條　公司、商業、法人或自然人擬於本市新設投資金額達新臺幣五億元以上，或增設投資金額達新臺	第四條　公司、法人或中小企業及自然人於本市新設投資金額達新臺幣五千萬元以上，或增設投資金額	照修正條文通過。

修正條文	現行條文	審查意見
幣三億元以上者，得擬訂符合本市產業發展策略重點產業與獎勵投資地點之投資計畫後，向主管機關申請認定為投資人；其申請程序、受理期間、審核標準、補助額度總額及獎勵投資地點，由主管機關另定之。 自然人經主管機關認定為投資人者，應於三個月內依法完成公司、商業或法人登記；未能於期限內完成者，得於期限屆滿三十日以前申請展延，展延期限不得逾三個月，並以一次為限。但因不可抗力或其他非可歸責於投資人之事由致未能於期限內完成登記者，主管機關得另定完成期限。 分公司經主管機關認定為投資人後，應向本市稅捐稽徵機	達新臺幣三千萬元以上者，得擬定符合本市產業發展策略重點項目之投資計畫後，向主管機關申請認定為投資人。但自然人經主管機關認定為投資人後，必須依法完成事業或法人登記。 前項申請程序及審核標準，由主管機關另定之。 本市產業發展策略重點項目，指下列產業之一，並得由主管機關適時通盤檢討調整： 一、綠色能源產業。 二、生物科技產業。 三、數位科技產業。 四、流行時尚產業。 五、會議展覽產業。 六、其他文化創意產業。 七、其他經主管機關認定之科技與新創產業。 第一項之投資計畫，包含下列事項：	

修正條文	現行條文	審查意見
關申報銷售額，並在本市繳納營業稅。 本市產業發展策略重點產業如下： 一、綠色能源產業。 二、生物科技產業。 三、數位科技產業。 四、流行時尚產業。 五、會議展覽產業。 六、資通訊產業。 七、智慧電子產業。 八、半導體產業。 九、文化創意產業。 十、其他經主管機關公告之產業。 第一項之投資計畫，應載明下列事項： 一、投資事業之目的、內容及事業正式營運之預定時程。 二、投資事業有關之僱傭或人力配置。 三、投資金額及其籌措方式。 四、其他經主管機關指定之事項。	一、投資事業之目的及內容（含事業正式營運之預定時程）。 二、本次投資事業有關之僱傭或人力配置。 三、本次投資金額及其籌措方式。 四、其他經主管機關公告之事項。 第一項投資計畫之變更，應經主管機關同意後始得為之。	